



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número: DI-2026-83-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Agosto de 2026

Referencia: Conc. 2133 - Disposición PROSUM SCE [Artículo 14, inc. a), Ley 27.442]

VISTO

El expediente EX-2026-71651049- -APN-DR#CNDC, caratulado "*ENI ARGENTINA LNG B.V. Y XRG ARG LIMITED S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC 2133).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 5 de agosto de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 24 de julio de 2026, cuando la ANC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control conjunto sobre UPCO ARLNG I S.A.U. ("UPCO") por parte de ENI ARGENTINA LNG B.V. ("ENI") y XRG ARG LIMITED ("XRG").

La operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional, con una participación conjunta de 0,04% y 0,1%, respectivamente, en el período 2023-2025.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c) del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

Asimismo, la DNCE informa que, al momento de su notificación, la fusión no fue perfeccionada, por lo que resulta necesario hacer saber a la parte notificante que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto PEN 480/18 reglamentario de la LDC, la autorización caducará si dentro del plazo de un (1) año contado desde la notificación de la autorización expresa, tal operación no fuera efectuada.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 5 de agosto de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto de UPCO por parte de ENI y XRG, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: a) el SPA (incluyendo sus Anexos y *Schedules*) presentado como Anexo 4 b) i) SPA – Confidencial; b) el JDA (incluyendo sus Anexos y *Schedules*) presentado como Anexo 4 b) i) JDA – Confidencial; c) los organigramas societarios presentados como Anexo 5 a) ii) –Confidencial; d) la carta presentada como Anexo 5 a) iii) - ADNOC – Confidencial, justificando que dichos datos son información comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente operación, presentando un resumen no confidencial de los mismos.

A su vez, la parte notificante solicitó que se le exima de presentar una traducción legalizada de: a) Anexo 2 b) – ENI; b) Anexo 2 b) – XRG; y c) Anexo 4 b) i) JDA – Confidencial; y d) estados contables del Grupo ENI, adjuntos al Formulario F0 como Anexo 5 a) iii) – Grupo ENI, presentando lo necesario para realizar el análisis económico y legal de la presente operación.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y las exenciones mencionadas y considera que debe otorgarse la confidencialidad y las exenciones en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre UPCO ARLNG I S.A.U. por parte de ENI ARGENTINA LNG B.V. y XRG ARG LIMITED, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: : a) el SPA (incluyendo sus Anexos y *Schedules*) presentado como Anexo 4 b) i) SPA – Confidencial; b) el JDA (incluyendo sus Anexos y *Schedules*) presentado como Anexo 4 b) i) JDA – Confidencial; c) los organigramas societarios presentados como Anexo 5 a) ii) –Confidencial; d) la

carta presentada como Anexo 5 a) iii) - ADNOC – Confidencial, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Concédase la dispensa para presentar las traducciones legalizadas de: a) Anexo 2 b) – ENI; b) Anexo 2 b) – XRG; y c) Anexo 4 b) i) JDA – Confidencial; y d) estados contables del Grupo ENI, considerando suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-75566650-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a ENI ARGENTINA LNG B.V. y XRG ARG LIMITED.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.08.05 17:08:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-71651049- -APN-DR#CNDC, caratulado "ENI ARGENTINA LNG B.V. Y XRG ARG LIMITED S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2133).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre UPCO ARLNG I S.A.U. ("UPCO") por parte de ENI ARGENTINA LNG B.V. ("ENI") y XRG ARG LIMITED ("XRG").
2. Como resultado de la transacción, hay un cambio en la naturaleza de control sobre UPCO, que pasará del control exclusivo de YPF S.A. ("YPF") al control conjunto de YPF, ENI y XRG.
3. La transacción se implementó mediante un Contrato de Compraventa, celebrado el 17 de junio de 2026 y un Acuerdo de Desarrollo Conjunto, celebrado el 10 de febrero de 2026.
4. UPCO es una sociedad que se dedica a la producción y explotación de petróleo y gas natural en las áreas «Meseta Buena Esperanza», «Aguada Villanueva» y «Las Tacanas», ubicadas en la provincia de Neuquén.
5. ENI es una sociedad constituida en Países Bajos, forma parte GRUPO ENI, una compañía energética global con sede en Roma, que desarrolla actividades a nivel mundial en toda la cadena de valor del petróleo y el gas.
6. XRG es una sociedad constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, subsidiaria de ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY P.J.S.C. ("ADNOC"), controlada por el Gobierno del Emirato de Abu Dhabi, y forma parte del GRUPO ADNOC, un grupo energético diversificado que opera a lo largo de toda la cadena de valor de los hidrocarburos a través de una red de negocios integrados. ADNOC se dedica principalmente a la exploración, producción, almacenamiento, refinación y distribución de petróleo y gas, así como al desarrollo de productos petroquímicos.
7. YPF es la compañía de energía más grande de la Argentina, a través de sus numerosas subsidiarias participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera (exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural). También ha incursionado en la generación de energía eléctrica a través de tecnologías convencionales y renovables. YPF es controlada en última instancia por el Estado Nacional.

IF-2026-75566650-APN-DNCE#CNDC

8. El perfeccionamiento de la transacción aún no sucedió y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 24 de julio de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 24 de julio de 2026, ENI y XRG notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento de la notificación de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
12. Al momento de su notificación, la fusión no fue perfeccionada, por lo que resulta necesario hacer saber a las empresas notificantes que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto PEN 480/18 reglamentario de la LDC, la autorización que más adelante se recomienda caducará si dentro del plazo de UN (1) año contado desde la notificación de la autorización expresa, la operación de concentración económica no fuera efectuada.
13. El plazo del artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 4 de agosto de 2026, luego de que las notificantes hicieran una presentación espontánea.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La presente operación consiste en la adquisición del control conjunto de UPCO por parte de ENI y XRG.
15. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
---------	-----------

Grupo Comprador - ENI²

² Tal como informan las partes notificantes, las empresas afectadas de este grupo comprador, a excepción de ENI ARGENTINA, están conformadas por aquellas mediante las cuales el Grupo ENI realizó importaciones al país.

Empresa	Actividad
ENI Argentina	Exploración y producción de petróleo y gas natural.
Versalis Deutschland GmbH	Venta mayorista de caucho en bruto, plásticos en formas primarias y productos semielaborados.
Versalis Americas Inc	Venta mayorista de caucho en bruto, plásticos en formas primarias y productos semielaborados.
Finproject S.p.A.	Venta de plásticos.
Enilive S.p.A.	Venta de lubricantes para automotor a través de un revendedor independiente.
Grupo Comprador - XRG ³	
ADNOC	Venta de aceite base.
BOROUGE PLC	Venta de polietileno a través de Borealis GmbH como distribuidor.
ADNOC GLOBAL TRADING LTD	Venta de gasoil.
FERTIGLOBE	Venta de urea.

² Tal como informan las partes notificantes, las empresas afectadas de este grupo comprador, a excepción de ENI ARGENTINA, están conformadas por aquellas mediante las cuales el Grupo ENI realizó importaciones al país.

³ Tal como informan las partes notificantes, las empresas afectadas de este grupo comprador están conformadas exclusivamente por aquellas subsidiarias constituidas fuera del país del Grupo ADNOC que realizaron ventas directas en Argentina.

Empresa	Actividad
COVESTRO AG	Investigación y desarrollo, producción, mantenimiento, comercialización y ventas de polímeros de alto rendimiento y componentes para dichos polímeros.
NAVIG8	Comercialización de combustibles de búnker y gestión técnica de buques.
NOVA CHEMICALS	Venta de polietileno.

Objeto – UPCO ARLNG

Control conjunto de las áreas «Meseta Buena Esperanza», «Aguada Villanueva» y «Las Tacanas», ubicadas en la provincia de Neuquén.	Exploración y explotación de petróleo y gas natural.
---	--

Fuente: DNCE en base a información aportada por la empresa notificante en el presente expediente.

16. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.⁴

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

17. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo ENI en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición del objeto de la operación.
18. No obstante, cabe aclarar que, en particular, ENI es titular en este mercado únicamente de un permiso de exploración y explotación para el área *offshore* «MLO-124», ubicada en

4 La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: “EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156”. La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC IF-2018- 38056898-APN-CNDC#MP-, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)”.

la Cuenca Malvinas Oeste, junto con MITSUI E&P ARGENTINA S.A. y TECPETROL S.A.

19. Dicha área se orienta hacia recursos convencionales de petróleo y gas en profundidades de agua que alcanzan los 650 metros, y la misma, según lo señalado por las partes notificantes, aún se encuentra en fase de exploración y no ha registrado producción de petróleo ni de gas en los últimos tres años.
20. En consecuencia, a continuación, se presenta la producción de petróleo (m³) y gas (mm³), en función de sus participaciones en UTEs y concesiones, y las participaciones del grupo ENI y el objeto de la operación.

Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones. Período 2023 – 2025.

PETRÓLEO	2023		2024		2025	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
ENI	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
«Meseta Buena Esperanza»,	0	0,0%	0	0,0%	1.921	0,004%
«Aguada Villanueva»	0	0,0%	0	0,0%	11.522	0,02%
«Las Tacanas»	0	0,0%	0	0,0%	4.716	0,01%
% conjunta	0	0,0%	0	0,0%	18.159	0,04%
Total Nacional	37.817.878	100%	41.693.368	100%	47.032.276	100%

Fuente: DNCE en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN.

21. Seguidamente, se exponen la producción de gas (Mm³) y las participaciones.

Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones. Período 2023 – 2025

GAS	2023		2024		2025	
	Mm ³	%	Mm ³	%	Mm ³	%
ENI	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

«Meseta Buena Esperanza»,	0	0,0%	0	0,0%	8.749	0,02%
«Aguada Villanueva»	0	0,0%	0	0,0%	18.653	0,04%
«Las Tacanas»	0	0,0%	0	0,0%	23.440	0,05%
% conjunta	0	0,0%	0	0,0%	50.842	0,1%
Total Nacional	48.125.399	100%	50.737.796	100%	51.594.803	100%

Fuente: DNCE en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN.

22. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es poco significativo tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
23. Por lo expuesto, la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
24. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el inciso c) del artículo 3° del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

25. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

26. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[L]as Concentraciones horizontales, cuando la participación de mercado en forma conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al veinte por ciento (20%)”- y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
27. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
28. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre UPCO ARLNG I S.A.U. por parte de ENI ARGENTINA LNG B.V. y XRG ARG LIMITED, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
29. Asimismo, hágase saber a ENI ARGENTINA LNG B.V. y a XRG ARG LIMITED que, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto PEN 480/18 reglamentario de la Ley 27.442, la presente autorización caducará si dentro del plazo de UN (1) año contado desde la notificación de la autorización expresa tal operación no fuera efectuada.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-75566650-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Agosto de 2026

Referencia: Conc. 2133- Informe Técnico DNCE [aprueba]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.05 16:42:42 -03:00

María Micaela Perez Moreno
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.05 16:44:02 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.05 16:52:56 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.05 16:52:56 -03:00